Planfeststellungsbeschluss (Hauptdokument)

Landesverwaltungsamt — Referat Planfeststellung Az. PF-B247-OU-Musterhausen/2023

Neubau der Bundesstraße B 247 — Ortsumgehung Musterhausen Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+820

> Synthetische Testunterlage (fiktives Vorhaben). Dieses Dokument bildet Aufbau, Sprache und Regelungssystematik realer Planfeststellungsbeschlüsse für Bundesfernstraßen nach. Orts-, Personen-, Akten- und Fristangaben sind frei erfunden. Es enthält bewusst einige sprachlich bzw. argumentativ angreifbare Passagen, damit das *Modul Risikohinweiser* Befunde erzeugen kann (siehe README).

A. Entscheidung (Verfügungssatz)

A.1 Feststellung des Plans

Der Plan für den Neubau der Bundesstraße B 247, Ortsumgehung Musterhausen, von Bau-km 0+000 (Anschluss an die B 247 alt nördlich von Musterhausen) bis Bau-km 6+820 (Anschluss an die B 247 alt südlich von Beispieldorf) wird auf Antrag der Vorhabenträgerin — Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH — gemäß §§ 17 ff. des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) **festgestellt**.

Mit der Planfeststellung wird zugleich über alle nach anderen Vorschriften erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen entschieden (Konzentrationswirkung, § 75 Abs. 1 VwVfG).

A.2 Festgestellte Planunterlagen

Gegenstand der Feststellung sind die im Verzeichnis der Planunterlagen (Unterlage 1) aufgeführten Unterlagen in der Deckblattfassung vom 14.03.2025. Die festgestellten Unterlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.

A.3 Nebenbestimmungen

A.3.1 Allgemeines

Die Zusagen der Vorhabenträgerin im Anhörungs- und Erörterungsverfahren werden Bestandteil dieses Beschlusses, soweit sie nicht durch nachfolgende Nebenbestimmungen ersetzt werden.

A.3.2 Immissionsschutz (Verkehrslärm)

Die Vorhabenträgerin hat die im schalltechnischen Erläuterungsbericht (Unterlage 11) dargestellten aktiven Schallschutzanlagen herzustellen, namentlich den Lärmschutzwall LSW 1 (Höhe 3,0 m über Gradiente, Länge 420 m, Bau-km 2+150 bis 2+570) sowie die hochabsorbierende Lärmschutzwand LSW 2 (Höhe 4,0 m, Länge 180 m) im Bereich der Talbrücke Musterbachaue. Durch diese Maßnahmen ist

sicherzustellen, dass die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden, für das allgemeine Wohngebiet „Am Anger" mithin 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts. Die Schallschutzanlagen sind vor der Verkehrsfreigabe funktionsfähig herzustellen. Die hochabsorbierende Ausführung der Wandkonstruktion ist durch ein Eignungsprüfzeugnis nachzuweisen. Sollten an einzelnen Gebäuden gleichwohl Grenzwertüberschreitungen verbleiben, besteht insoweit ein Anspruch auf Erstattung der Kosten passiver Schallschutzmaßnahmen nach Maßgabe der 24. BImSchV.

A.3.3 Wasserwirtschaft

Das anfallende Straßenoberflächenwasser ist über die im Entwässerungskonzept (Unterlage 14) dargestellten Mulden und das Regenrückhaltebecken RRB 1 zu sammeln, zu behandeln und gedrosselt in den Musterbach einzuleiten. Die Einleitmenge ist auf den natürlichen Gebietsabfluss zu begrenzen. Die Anforderungen der §§ 9, 12 und 57 WHG sind einzuhalten.

A.3.4 Naturschutz und Artenschutz

Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine ökologische Baubegleitung einzurichten. Die Baufeldfreimachung im Bereich der Gehölzbestände hat außerhalb der Brut- und Setzzeit zu erfolgen. Die Zauneidechsen im Bereich der Trasse sind rechtzeitig zu vergrämen und in geeignete Ersatzlebensräume umzusiedeln; die Ersatzflächen sind zeitnah herzurichten. Für die vom Vorhaben betroffenen Fledermausquartiere sind im erforderlichen Umfang Ersatzquartiere bereitzustellen. Die festgesetzten CEF-Maßnahmen sind so umzusetzen, dass die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt bleibt. Die Wildquerungshilfen (Grünbrücke BW 5, Amphibiendurchlässe) sind entsprechend dem landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12.1) auszuführen und dauerhaft zu unterhalten.

A.4 Entscheidung über Stellungnahmen und Einwendungen

Die im Anhörungsverfahren erhobenen Einwendungen werden, soweit ihnen nicht durch die unter A.3 angeordneten Nebenbestimmungen, durch Zusagen der Vorhabenträgerin oder durch Planänderungen Rechnung getragen worden ist, **zurückgewiesen**. Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind, soweit sie nicht berücksichtigt wurden, ebenfalls zurückgewiesen. Über die geltend gemachten Entschädigungsansprüche dem Grunde und der Höhe nach wird in diesem Beschluss nicht entschieden; sie bleiben einem nachfolgenden Entschädigungsverfahren vorbehalten.

A.5 Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens trägt die Vorhabenträgerin. Die Entscheidung über die Erstattung von Aufwendungen der Beteiligten ergeht gesondert.

A.6 Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieses Planfeststellungsbeschlusses wird nicht angeordnet. Eine gesonderte Anordnung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO bleibt einem späteren Antrag der Vorhabenträgerin vorbehalten.

B. Begründung

B.1 Sachverhalt — Beschreibung des Vorhabens und Verfahrensgang

Gegenstand des Vorhabens ist der Neubau der B 247 als Ortsumgehung der Gemeinde Musterhausen (Landkreis Musterstadt) auf einer Länge von rund 6,8 km westlich der bestehenden Ortsdurchfahrt. Die Trasse wird im Regelquerschnitt RQ 11 mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von 100 km/h ausgebaut. Wesentliche Ingenieurbauwerke sind die Talbrücke über die Musterbachaue (BW 3, Länge 180 m) sowie die Grünbrücke BW 5. Die Anbindung an das bestehende Netz erfolgt über einen teilplanfreien Knotenpunkt im Norden und einen Kreisverkehr im Süden.

Die Vorhabenträgerin beantragte mit Schreiben vom 02.05.2023 die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens. Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 12.06.2023 bis 11.07.2023 in der Gemeinde Musterhausen sowie beim Landratsamt Musterstadt öffentlich aus (§ 73 Abs. 3 VwVfG). Der Erörterungstermin fand am 09.10.2023 statt.

B.2 Verfahrensrechtliche Würdigung

Das Verfahren wurde ordnungsgemäß nach §§ 73 ff. VwVfG durchgeführt. Die Öffentlichkeit und die Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt; die fristgerecht erhobenen Einwendungen wurden im Erörterungstermin erörtert. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung war nach dem UVPG durchzuführen; der UVP-Bericht (Unterlage 13) wurde ausgelegt und die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen erstellt.

B.3 Planrechtfertigung

Das Vorhaben ist planerisch gerechtfertigt. Die Planrechtfertigung folgt bereits aus der gesetzlichen Bedarfsfeststellung; das Vorhaben ist im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen als Vorhaben des Vordringlichen Bedarfs enthalten. Diese Bedarfsfeststellung ist nach § 1 Abs. 2 Satz 2 FStrAbG für die Planfeststellung verbindlich. Unabhängig davon dient das Vorhaben den Zielen des § 1 Abs. 1 FStrG: Die Ortsdurchfahrt Musterhausen ist mit derzeit rund 11.000 Kfz/24h erheblich belastet; die Ortsumgehung entlastet die Ortslage und verbessert die Verkehrssicherheit sowie die Leistungsfähigkeit der Verbindung.

B.4 Alternativen- und Variantenprüfung

Die Trassenwahl ist das Ergebnis einer ordnungsgemäßen Abwägung. Untersucht wurden die Nullvariante, eine ortsnahe Westumfahrung (Variante 1), eine weiter ausgreifende Westumfahrung (Variante 2) sowie eine Ostumfahrung (Variante 3). Die Nullvariante scheidet aus, da sie die verkehrlichen und immissionsschutzbezogenen Probleme der Ortsdurchfahrt nicht löst. Die Ostumfahrung (Variante 3) wurde verworfen, weil sie das FFH-Gebiet „Musterbachaue" auf längerer Strecke queren und zu erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele führen würde. Die gewählte Variante 1 weist gegenüber Variante 2 eine geringere Flächeninanspruchnahme und geringere Eingriffe in landwirtschaftliche Nutzflächen bei vergleichbarer verkehrlicher Wirkung auf.

B.5 Materiell-rechtliche Würdigung — Immissionsschutz (Verkehrslärm)

Die Anforderungen des § 41 BImSchG i. V. m. der 16. BImSchV sind gewahrt. Die schalltechnische Untersuchung (Unterlage 11) weist nach, dass nach Errichtung der aktiven Schallschutzanlagen (LSW 1,

LSW 2) der Beurteilungspegel an allen maßgeblichen Immissionsorten die Immissionsgrenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BImSchV nicht überschreitet. Für das allgemeine Wohngebiet „Am Anger" (maßgeblich 59 dB(A) tags / 49 dB(A) nachts) verbleiben nach Umsetzung der Maßnahmen Beurteilungspegel von höchstens 57 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts. Ein weitergehender aktiver Schallschutz wäre nur mit unverhältnismäßigem Aufwand (§ 41 Abs. 2 BImSchG) zu erreichen.

B.6 Abwägung — Einwendungen zum Lärmschutz

Mehrere Anwohner des Wohngebiets „Am Anger" haben geltend gemacht, der vorgesehene Lärmschutz sei unzureichend, insbesondere bei Nacht. Die Einwendungen greifen nicht durch. Die schalltechnische Untersuchung weist die Einhaltung der Grenzwerte an allen Wohnimmissionsorten nach. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass die künftige Lärmbelastung insgesamt zumutbar bleibt und sich die Situation gegenüber dem heutigen Zustand deutlich verbessert. Soweit darüber hinausgehender Schallschutz gefordert wird, ist dies aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht geboten; die Vorhabenträgerin wird etwaige verbleibende Beeinträchtigungen zeitnah und soweit möglich ausgleichen. Die Belange des Vorhabens überwiegen die entgegenstehenden privaten Lärmschutzinteressen.

B.7 Abwägung — Einwendungen zum Arten- und Naturschutz

Ein anerkannter Naturschutzverband sowie betroffene Landwirte haben Beeinträchtigungen geschützter Arten — insbesondere des Feldhamsters, der Zauneidechse und der Bechsteinfledermaus — sowie unverhältnismäßige Eingriffe in Natur und Landschaft gerügt. Die Einwendungen führen nicht zur Aufhebung oder Änderung der Planung. Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden durch die festgesetzten Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen abgewendet; auf den Artenschutzbeitrag (Unterlage 12.2) wird Bezug genommen. Die verbleibenden Eingriffe sind hinzunehmen, da das öffentliche Interesse an der Verwirklichung des Vorhabens die entgegenstehenden Belange des Naturschutzes überwiegt. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den einzelnen vorgebrachten Gesichtspunkten war angesichts der Gutachtenlage entbehrlich.

B.8 Spezifische Begründung — Wasserrechtliche Entscheidung

Mit der Planfeststellung wird zugleich die wasserrechtliche Entscheidung über die Querung des Musterbachs (Gewässer II. Ordnung) sowie über die Einleitung des behandelten Straßenoberflächenwassers getroffen. Die Talbrücke BW 3 quert die Musterbachaue ohne Pfeilergründung im Gewässer. Das anfallende Wasser wird über Mulden und das Regenrückhaltebecken RRB 1 gedrosselt und nach Vorreinigung eingeleitet. Die Anforderungen der §§ 9, 12 und 57 WHG werden eingehalten.

B.9 Gesamtabwägung

In der abschließenden Gesamtabwägung überwiegen die für das Vorhaben sprechenden Belange — die Entlastung der Ortsdurchfahrt, die Verbesserung der Verkehrssicherheit und der überörtlichen Verbindungsfunktion — die entgegenstehenden privaten und öffentlichen Belange. Die unvermeidbaren Beeinträchtigungen werden durch die unter A.3 angeordneten Schutzauflagen auf das zumutbare Maß begrenzt.

C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften elektronisch beim Bundesverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, zu erheben, soweit das Bundesverwaltungsgericht nach § 50 Abs. 1 Nr. 6 VwGO erst- und letztinstanzlich zuständig ist; andernfalls ist die Klage bei dem örtlich zuständigen Oberverwaltungsgericht zu erheben. Eines Vorverfahrens bedarf es nicht (§ 74 Abs. 1 Satz 2 VwVfG). Die Klage hat aufschiebende Wirkung. § 6 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) sowie § 87b Abs. 3 VwGO bleiben unberührt.

Musterstadt, den 22.04.2025

Landesverwaltungsamt — Referat Planfeststellung